



NURITA ZOUHARMINY, SH

NOTARIS SAMPIT

SK. Menkeh RI No. C - 1201.HT.03.01 - Th. 1999
Tanggal 14 Mei 1999

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

SK. MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR : 5 - IX - 2001
TANGGAL 22 FEBRUARI 2001

Jl. A. Yani No. 6 Telp. (0531) 21562
SAMPIT

A K T A

Tanggal 25 Agustus 2005

Nomor - 49 -

PENDIRIAN PERSEORAN TERBATAS

PT. MANAJUNG HAYAK

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. MANANJUNG HAYAK

Nomor : 49.

Pada hari ini, Kamis, tanggal 25-08-2005 (dua puluh lima Agustus tahun dua ribu lima), -
Pukul 12.30 (dua belas titik tiga puluh Waktu Indonesi Barat), menghadap kepada saya --
NURITA ZOUHARMINY, Sarjana Hukum, Notaris di Sampit, dengan di hadiri oleh ----
saksi-saksi yang saya, notaris kenal dan akan disebutkan pada bahagian akhir akta ini : ---

1. Tuan HILIK ENUS, lahir di Kuala Kapuas, 18-08-1943 (delapan belas Agustus tahun
seribu sembilan ratus empat puluh tiga), Swasta, bertempat tinggal di Sampit, pada---
Jalan Jendral Sudirman, Kilometer 4,5, Rukun Tetangga 46, Rukun Warga 18,-----
Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Pemegang ----
Kartu Tanda Penduduk Nomor 474.4-471.1/10.945/Pem, Warga Negara Indonesia; --
2. Tuan HAMİYUNTU, lahir di Sampit, pada tanggal sebelas 25-10-1978 (dua puluh ---
lima Oktober tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), Swasta, bertempat---
tinggal di Sampit, pada Jalan Jendral Sudirman, Kilometer 4,5, Rukun Tetangga 46,--
Rukun Warga 18, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru-----
Ketapang , Kabupaten Kotawaringin Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
Nomor 474.4-471.1/038/Pem, Warga Negara Indonesia ; -----
3. Nyonya MASTIAH, lahir di Pegatan, pada tanggal 09-09-1948 (sembilan September -
tahun seribu sembilan ratus empat puluh delapan), Wiraswasta, bertempat tinggal di -
Sampit, pada Jalan Sudirman, Kilometer 4,2, Rukun Tetangga 044, Rukun Warga ----
018, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, pemegang
Kartu Tanda Penduduk Nomor 474.4-471.1/-s11.057/Pem, Warga Negara Indonesia;

Para menghadap dikenal oleh saya, notaris. -----

Para menghadap bertindak untuk diri sendiri dan dalam kedudukannya sebagaimana-----



tersebut diatas dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak-
yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu-----
perseroan terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta-----
pendirian ini (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar") sebagai -----
berikut : -----

----- PASAL 1 -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

1. Perseroan terbatas ini bernama PT. MANANJUNG HAYAK, (selanjutnya dalam-----
anggaran dasar ini cukup disingkat dengan " perseroan "), berkedudukan di Sampit,--
dan untuk pertama kalinya berkantor di Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, ---
Propinsi Kalimantan Tengah ; -----
2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik didalam -----
maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh -----
Direksi, dengan persetujuan dari Komisaris. -----

----- PASAL 2 -----

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas lamanya. -----

----- PASAL 3 -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

1. Maksud dan tujuan perseroan ialah antara lain berusaha dalam bidang pembangunan-
(kontraktor), pertanian, perkebunan, jasa telekomunikasi, transportasi dan -----
perindustrian. -----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, perseroan dapat melaksanakan--
kegiatan usaha sebagai berikut :-----
 - a. Mengusahakan pekerjaan pemborongan (kontraktor) terutama dalam bidang-----

5

perencanaan, pelaksanaan dan memborong segala macam pekerjaan bangunan ---- dan teknik, termasuk bangunan gedung bertingkat/ sederhana, dermaga, jalan, ---- jembatan, pengairan/irigasi, pekerjaan mengukur, menggali dan menimbun tanah, pemetaan dan pencetakan sawah, land clearing (pembukaan lahan), penghijauan, - air minum, pipa-pipa gas dan mesin-mesin diesel, serta melakukan segala macam pekerjaan lainnya yang berhubungan dengan itu, serta lazim dilakukan oleh suatu biro bangunan dan teknik. -----

b. Mengusahakan perusahaan dibidang pertanian ; perkebunan (kelapa sawit, rotan-- karet, jambu mete, nanas, kopi, coklat, lada, jahe, tebu, tembakau, teh, kedelai, --- bambu, jeruk, pinang, kelapa, kapuk, kapas, durian, dan lain-lain) ; peternakan---- (sapi, kambing, babi, ayam, itik, rusa, penyu, bidawang, biawak dan penangkaran buaya); perikanan (ternak ikan lele, mujair, jelawat, udang, bekicot, belut, ikan --- emas dan ikan air tawar lainnya), kehutanan dan mengusahakan pabrik dengan---- Unit pengolahannya . -----

c. Jasa telekomunikasi, dengan mendirikan/membangun warung-warung----- telekomunikasi (wartel), pengadaan barang/jasa untuk penyediaan alat/peralatan/- suku cadang telekomunikasi, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar----- negeri, service (pemeliharaan /perawatan dan pembersihan alat/peralatan ----- telekomunikasi, jasa instalatir pemasangan kabel telpon.-----

d. Transportasi umum, baik untuk orang/penumpang maupun barang, baik melalui -- darat/udara/sungai. -----

e. Perindustrian pada umumnya, termasuk pabrik, home industri dan kerajinan----- tangan serta memasarkan hasil produksinya ; -----

----- PASAL 4 -----

----- MODAL -----

1. Modal dasar perseroan berjumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), terbagi -
atas 500 (lima ratus) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.1.000.000,-
(satu juta rupiah). -----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh para pendiri yaitu : -----
 - a. Penghadap Tuan HILIK ENUS,-----
tersebut sebanyak 150 (seratus lima -----
puluh) saham atau sebesar ----- Rp. 150.000.000,-
(seratus lima puluh juta rupiah). -----
 - b. Penghadap Tuan HAMIYUNTU, -----
tersebut sebanyak 100 (seratus) saham---
atau sebesar ----- Rp. 100.000.000,-
(seratus juta rupiah). -----
 - c. Penghadap Nyonya MASTIAH, tersebut
sebanyak 250 (dua ratus) saham atau---
sebesar ----- Rp.250.000.000,-
(dua ratus lima puluh juta rupiah). -----
 - sehingga seluruhnya berjumlah 500-----
(lima ratus) saham, atau sebesar ----- Rp.500.000.000,-
(lima ratus juta rupiah).-----
3. 50% (lima puluh persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan-----
tersebut diatas, atau seluruhnya berjumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh --
juta rupiah) telah disetor penuh kepada perseroan oleh masing-masing pendiri pada--
saat penandatanganan akta pendirian ini, sedangkan sisanya yaitu 50% (lima puluh -
persen) dari setiap nilai nominal saham yang telah ditempatkan tersebut atau -----
seluruhnya berjumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) akan-----

NOTARIS
NURITA ZOUHARMINY S.H
Jl. A Yani No 10 Telp. (0531) 21562
SAMPIT

disetor penuh kepada perseroan selambat-lambatnya pada tanggal akta pendirian ini-
memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia. -----

4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh perseroan menurut
modal perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. -----
Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham -----
mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak --
dikeluarkan itu dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penawaran -
dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang
dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional). -----
Apabila setelah dilakukan penawaran ternyata masih ada sisa saham yang belum ---
diambil bagian, maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada -----
pemegang saham yang masih berminat. -----
Apabila setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak penawaran
kepada pemegang saham tersebut masih ada sisa saham yang tidak diambil bagian --
oleh pemegang saham, Direksi harus menawarkan kepada karyawan perseroan yang-
berminat terlebih dahulu dan bila setelah penawaran pada karyawan perseroan itu ---
masih ada sisa saham yang tidak diambil bagian, Direksi berhak secara bebas -----
menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak lain.-----

----- PASAL 5 -----

----- S A H A M -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh perseroan adalah saham atas nama. -----
2. Yang boleh dimiliki dan mempergunakan hak atas saham hanyalah Warga Negara --
Indonesia atau badan hukum Indonesia. -----
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pemilik dari satu

saham. -----

4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka ---
yang memiliki bersama sama itu diwajibkan untuk menunjuk seseorang diantara ----
mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau ----
diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum
atas saham tersebut. -----
5. Selama ketentuan dalam ayat 4 di atas belum dilaksanakan, maka para pemegang ---
saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang ----
Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan. -----
6. Seorang pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada anggaran dasar dan -
kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang --
Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
7. Perseroan mempunyai sedikitnya 2 (dua) pemegang saham. -----

----- PASAL 6 -----

----- SURAT SAHAM -----

1. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham. -----
2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat -----
saham. -----
3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih --
saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham. -----
4. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan : -----
 - a. Nama dan alamat pemegang saham ; -----
 - b. Nomor surat saham ; -----
 - c. Tanggal pengeluaran surat saham ; -----
 - d. Nilai nominal saham ; -----

5. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan : -----

- a. Nama dan alamat pemegang saham ; -----
- b. Nomor surat kolektif saham ; -----
- c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham ; -----
- d. Nilai nominal saham ; -----
- e. Jumlah saham ; -----

6. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditanda tangani oleh Komisaris. -----

----- PASAL 7 -----

----- PENGANTI SURAT SAHAM -----

1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, maka atas permintaan -----

mereka yang berkepentingan Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti. ----

2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 kemudian dihapuskan dan oleh ---

Direksi dibuat Berita Acara untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya. -----

3. Apabila surat saham hilang, maka atas permintaan mereka yang berkepentingan, ----

Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh ----
Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus. -----

4. Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan, maka asli surat saham tidak ----

berlaku lagi terhadap perseroan. -----

5. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh -----

pemegang saham yang berkepentingan. -----

6. Ketentuan dalam pasal 7 ini, mutatis-mutandis juga berlaku bagi pengeluaran -----

pengganti surat kolektif saham. -----

----- PASAL 8 -----

----- DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS -----

1. Perseroan mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham dan daftar khusus di tempat kedudukan perseroan. -----
2. Dalam daftar pemegang saham itu dicatat : -----
 - a. Nama dan alamat para pemegang saham ; -----
 - b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham atau surat kolektif saham yang dimiliki para pemegang saham ; -----
 - c. Jumlah yang disetor atas setiap saham ; -----
 - d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut ; -----
 - e. Keterangan penyeteroran saham dalam bentuk lain selain uang ; dan -----
 - f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi. -----
3. Dalam daftar khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota -----
Direksi dan Komisaris beserta keluarganya dalam perseroan dan/atau pada -----
perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh. -----
4. - Pemegang saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal dengan surat kepada Direksi perseroan. -----
- Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala panggilan dan -----
pemberitahuan kepada pemegang saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat --
pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam daftar pemegang saham. -----
5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara daftar pemegang saham dan daftar khusus sebaik-baiknya. -----
6. Setiap pemegang saham berhak melihat daftar pemegang saham dan daftar khusus --
pada waktu jam kerja Kantor perseroan. -----

----- PASAL 9 -----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang -----
ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil-
mereka yang sah. -----
2. Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 atau salinannya -----
disampaikan secara tertulis kepada perseroan. -----
3. Pemindahan hak atas saham yang diperkenankan dengan persetujuan Direksi, -----
Komisaris, Rapat Umum Pemegang Saham. -----
4. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas sahamnya harus mengajukan -
permohonan secara tertulis tentang maksudnya kepada Direksi, Rapat Umum -----
Pemegang Saham atau Rapat Umum Pemegang Saham melalui Direksi. -----
5. Direksi wajib memberikan persetujuan atau menolak permohonan sebagaimana ----
dimaksud ayat 4 secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilanpuluh)
hari terhitung sejak diterimanya permohonan. -----
6. Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 telah lampau dan Direksi -
tidak memberikan pernyataan tertulis, maka permohonan dianggap disetujui. -----
7. Dalam hal Direksi menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4, maka
Direksi harus menunjuk pemegang saham lain sebagai calon pembeli saham -----
tersebut, dan perseroan wajib menjamin bahwa semua saham dibeli dengan harga ---
yang wajar dan dibayar tunai dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak
penunjukan dilakukan. -----
8. Dalam hal penolakan permohonan tidak disertai penunjukan sebagaimana dimaksud
dalam ayat 7, maka Direksi dianggap menyetujui pemindahan hak atas saham -----
tersebut. -----
9. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam ---

anggaran dasar telah dipenuhi. -----

10. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari rapat itu, --
pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan. -----
11. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab-sebab lain saham tidak lagi menjadi
milik Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia atau apabila seorang ---
pemegang saham kehilangan kewarganegaraan Indonesianya, maka dalam jangka ---
waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut diwajibkan untuk menjual ---
atau memindahkan hak atas saham itu kepada seorang Warga Negara Indonesia, ----
menurut ketentuan anggaran dasar. -----
12. Selama ketentuan tersebut dalam ayat 11 pasal ini belum dilaksanakan, maka suara -
yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk saham itu dianggap -
tidak sah, sedangkan pembayaran dividen atas saham itu ditunda. -----

----- PASAL 10 -----

----- D I R E K S I -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur -
atau lebih, apabila diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang diantaranya --
dapat diangkat sebagai Direktur Utama. -----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi hanyalah Warga Negara Indonesia ----
yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. ----
3. Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, masing-masing-
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum -
Pemegang Saham untuk menghentikannya sewaktu-waktu. -----
4. Para anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan
oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum ----
Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris. -----

5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2. -----
6. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara perseroan diurus oleh Komisaris. -----
7. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada perseroan sekurangnya 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
8. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila : -----
 - a. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia ; -----
 - b. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 7 ; -----
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku ; -----
 - d. Meninggal dunia ; -----
 - e. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. -----

----- PASAL 11 -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya. -----
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
3. Direksi berhak mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala --

hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai -----
kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan waktu bahwa --
untuk : -----

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan (tidak termasuk -----
mengambil uang perseroan di Bank) ; -----

b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam-
maupun di luar negeri ; -----

harus dengan persetujuan Komisaris Utama dan Komisaris. -----

4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan ----
utang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan perseroan dalam 1 (satu) tahun ----
buku, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun
yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang--
Saham yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang mewakili $\frac{3}{4}$ (tiga per
empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui --
oleh $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah -----
dalam rapat. -----

5. Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan utang atau --
melepaskan hak atas harta kekayaan perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4--
wajib pula diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang --
beredar ditempat kedudukan perseroan paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung --
sejak dilakukan perbuatan hukum tersebut. -----

6.a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta -
mewakili perseroan. -----

b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, --

NOTARIS
NURITA ZOUHARMINY S.H
Jl A Yani No 10 Telp. (0531) 21582
SAMPIT

- hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Wakil Direktur, anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili perseroan. -----
7. Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa. -----
8. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris. -----
9. Dalam hal perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan ----- kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka perseroan akan diwakili oleh ----- anggota Direksi lainnya dan dalam hal perseroan mempunyai kepentingan yang ----- bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini ----- perseroan diwakili oleh Komisaris. -----

----- PASAL 12 -----

----- RAPAT DIREKSI -----

1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih ----- anggota Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh ----- saham dengan hak suara yang sah. -----
2. Panggilan rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili ----- Direksi menurut ketentuan pasal 11 anggaran dasar ini. -----
3. Panggilan rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat -- yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda --

terima paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----

4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. ---
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan perseroan atau tempat kegiatan usaha --
perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih ---
dahulu tersebut tidak diisyaratkan dan rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga
dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dan dalam hal Direktur Utama tidak---
dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, -
maka rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh ---
dan dari anggota Direksi yang hadir. -----
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat Direksi hanya oleh anggota ----
Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. -----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila---
lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam --
rapat. -----
9. Keputusan rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. ----
Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka -
keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ --
(satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. -----
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka Ketua rapat -----
Direksi yang akan menentukan. -----
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan-----
tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya. ----
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat kuasa tertutup --

NOTARIS
NURITA ZOUHARMINY S.H
Jl A Yani No 10 Telp. (0531) 21582
SAMPIT

tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain -----
dilakukan secara lisan kecuali Ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan
dari yang hadir. -----

c. Suara blanko dan suara yang tidak akan sah dianggap tidak dikeluarkan secara --
sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara
yang dikeluarkan. -----

12. - Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat ----
Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara -----
tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang
diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. -----
- Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama
dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi. -----

----- PASAL 13 -----

----- K O M I S A R I S -----

1. Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Komisaris, apabila diangkat lebih -
dari seorang anggota Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai --
Komisaris Utama. -----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Komisaris hanya Warga Negara Indonesia ----
yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang ---
berlaku. -----
3. Anggota Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka ----
waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham -
untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----
4. Anggota Komisaris dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan -
oleh Rapat Umum Pemegang Saham. -----

5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini.
6. Seorang anggota Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada perseroan sekurangnya 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
7. Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila :
 - a. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia ;
 - b. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 6 ;
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku ;
 - d. Meninggal dunia ;
 - e. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

PASAL 14

TUGAS DAN WEWENANG KOMISARIS

1. Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi.
2. Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja Kantor perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Komisaris.

4. Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan ----- anggaran dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan, disertai alasannya. -----
6. Dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu, ----- Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham ----- yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan ----- diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, ----- sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan ----- untuk hadir guna membela diri. -----
7. Rapat tersebut dalam ayat 6 pasal ini dipimpin oleh Direktur Utama, dan apabila ia - tidak hadir oleh salah seorang anggota Komisaris lainnya dan apabila tidak ada ----- seorangpun anggota Komisaris yang hadir, maka rapat dipimpin oleh salah seorang - yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir. -----
8. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian ----- sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat -- kembali jabatannya semula. -----
9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan perseroan tidak ----- mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Komisaris ----- diwajibkan untuk mengurus perseroan. Dalam hal demikian Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka atas -- tanggungan mereka bersama. -----
10. Dalam hal hanya ada seorang Komisaris, maka segala tugas dan wewenang yang ----

diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Komisaris dalam anggaran dasar --
ini berlaku pula baginya. -----

----- PASAL 15 -----

----- RAPAT KOMISARIS -----

1. Rapat Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Komisaris atau atas permintaan tertulis seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah. -----
2. Panggilan rapat Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama. -----
3. Panggilan rapat Komisaris disampaikan kepada setiap anggota Komisaris secara ---- langsung, maupun dengan surat tercatat dengan mendapat tanda terima yang layak, -
kurangnya 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan -----
tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. ----
5. Rapat Komisaris diadakan ditempat kedudukan perseroan atau tempat kegiatan usaha perseroan. -----
Apabila semua anggota Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu ----
tersebut tidak diisyaratkan dan rapat Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan
berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
6. Rapat Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama dalam hal ini Komisaris Utama ---
tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ----
ketiga, maka rapat komisaris akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari -
anggota Komisaris yang hadir. -----
7. Seorang anggota Komisaris dapat diwakili dalam rapat Komisaris hanya oleh -----

seorang anggota Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa. -----

8. Rapat Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Komisaris hadir atau ----- diwakili dalam rapat. -----

9. Keputusan rapat Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. - Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka - keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam ---- rapat. -----

10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka Ketua rapat Komisaris - yang akan menentukan. -----

11. a. Setiap anggota Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan ---- ditambah 1 (satu) suara untuk setiap anggota Komisaris lain yang diwakilinya. ---

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup ---- tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali Ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang - hadir. -----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan- dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang ---- dikeluarkan. -----

12. - Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat ---- Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Komisaris telah diberitahu secara --- tertulis dan semua anggota Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul ---- yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. -----

- Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama -

dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Komisaris. -----

----- PASAL 16 -----

----- TAHUN BUKU -----

1. - Tahun buku perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. -----
 - Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku perseroan ditutup. Untuk pertama ---- kalinya buku perseroan dimulai pada tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup ---- pada tanggal tigapuluh satu Desember tahun duaribu lima(31-12-2005). -----
2. - Dalam waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah buku perseroan ditutup, Direksi- menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang -- berlaku yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Komisaris untuk ---- diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan. -----
 - Laporan tahunan tersebut harus sudah disediakan di Kantor perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham tahunan ---- terselenggara, agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham. -----

----- PASAL 17 -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam perseroan adalah : -----
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham tahunan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 -- anggaran dasar ini. -----
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya selanjutnya dalam anggaran dasar disebut - Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham --- yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan. -----
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam anggaran dasar ini berarti keduanya, ---- yaitu Rapat Umum Pemegang Saham tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham ---

2)
luar biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain. -----

----- PASAL 18 -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham tahunan diselenggarakan tiap tahun, paling lambat 6 -
(enam) bulan setelah tahun buku perseroan ditutup. -----
2. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan : -----
 - a. Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan -
laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut
untuk mendapat pengesahan rapat. -----
 - b. Direksi mengajukan laporan tahunan mengenai keadaan dan jalannya perseroan, ---
hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan perseroan dimasa yang
akan datang, kegiatan utama perseroan dan perubahannya selama tahun buku serta-
rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan -----
perseroan untuk mendapatkan persetujuan rapat. -----
 - c. Diputuskan penggunaan laba perseroan. -----
 - d. Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan dengan tidak mengurangi ketentuan --
dalam anggaran dasar. -----
3. Pengesahan perhitungan tahunan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan, berarti
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para ----
anggota Direksi dan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan
selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan --
tahunan. -----
4. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum -----
Pemegang Saham tahunan pada waktu yang telah ditentukan, maka pemegang saham -
berhak memanggil sendiri Rapat Umum Pemegang Saham tahunan atas biaya -----

perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan. -----

----- PASAL 19 -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA -----

1. Direksi atau Komisaris berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham-luar biasa. -----
2. - Direksi atau Komisaris wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum ----- Pemegang Saham luar biasa atas permintaan tertulis dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari ----- jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. -----
 - Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan secara tercatat dengan menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan disertai alasannya. -----
3. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum ----- Pemegang Saham luar biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 setelah lewat waktu 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak surat permintaan itu diterima, maka pemegang----- saham yang bersangkutan berhak memanggil sendiri rapat atas biaya perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat - kedudukan perseroan. -----
4. Pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 harus memperhatikan ----- penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memberi izin tersebut. -----

----- PASAL 20 -----

----- TEMPAT DAN PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan ditempat kedudukan perseroan atau ditempat perseroan melakukan kegiatan usaha. -----
2. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dengan surat tercatat, yang ----

harus dikirim paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum tanggal rapat dalam hal ---
yang mendesak jangka waktu tersebut dapat dipersingkat paling lambat 7 (tujuh) hari -
sebelum rapat dengan tidak memperhatikan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----

3. - Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan acara rapat, dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan ---
dibicarakan dalam rapat tersedia di Kantor perseroan mulai dari hari dilakukan ---
pemanggilan sampai dengan tanggal rapat diadakan. -----
- Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan harus pula mencantumkan -----
bahwa laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 2 telah -----
tersedia di Kantor perseroan. -----

4. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam rapat, maka pemanggilan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 tidak --
menjadi syarat dan dalam rapat itu dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat -
mengenai hal yang akan dibicarakan sedangkan Rapat Umum Pemegang Saham dapat
diselenggarakan dimanapun juga dalam wilayah Republik Indonesia. -----

----- PASAL 21 -----

----- PIMPINAN DAN BERITA ACARA -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

1. Apabila dalam anggaran dasar ini tidak ditentukan lain, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh seorang Direksi dalam hal tidak ada atau berhalangan karena ---
sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga rapat dipimpin oleh
seorang dalam hal Direksi tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun hal mana -
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat dipimpin oleh salah seorang anggota
Komisaris, dalam hal mana semua anggota Komisaris tidak hadir atau berhalangan ---
karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat

dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam ----
rapat. -----

2. - Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang ---
Saham dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditanda tangani oleh-
Ketua rapat dan seorang pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang -----
ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam rapat. -----
- Berita Acara rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang -----
saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam --
rapat. -----

3. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 2 pasal ini tidak diisyaratkan apabila ---
Berita Acara rapat dibuat dalam bentuk akta notaris. -----

----- PASAL 22 -----

----- KORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN -----

1. a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh -----
pemegang saham yang diwakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah ----
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan perseroan kecuali
apabila ditentukan lain dalam anggaran dasar ini. -----
b. Dalam hak korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak tercapai, maka dapat-
diadakan pemanggilan rapat kedua. -----
c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 b harus dilakukan paling --
lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan tidak termasuk tanggal rapat. -
d. Rapat kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 -
(duapuluh satu) hari terhitung sejak rapat pertama. -----
e. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila --
dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sedikitnya $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari ----

jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. -----

f. Dalam hal korum rapat kedua tidak tercapai, maka atas permohonan perseroan -----
korum ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang wilayahnya meliputi tempat
kedudukan perseroan. -----

2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan ---
surat kuasa. -----

3. Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham -----
diperlihatkan kepadanya pada waktu rapat diadakan. -----

4. Dalam rapat, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 -
(satu) suara. -----

5. Anggota Direksi, anggota Komisaris dan karyawan perseroan boleh bertindak selaku -
kuasa dalam rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam rapat ----
tidak dihitung dalam pemungutan suara. -----

6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup yang tidak ---
ditanda tangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua rapat -----
menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam rapat. --

7. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam --
menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. -----

8. - Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal ----
keputusan berdasarkan musyawarah tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan
pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit diambil berdasarkan ----
suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat, -----
kecuali apabila dalam anggaran dasar ini ditentukan lain. -----

- Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ----
ditolak. -----

9. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ketentuan semua pemegang saham telah diberitahu secara tertulis dan semua pemegang saham memberikan persetujuan mengenai usul -- yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan -- yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan ----- keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----

----- PASAL 23 -----

----- PENGGUNAAN LABA -----

1. Laba bersih perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan --- perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham ----- tahunan, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh rapat tersebut. ----
2. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan tidak menentukan penggunaannya, --- laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh undang-undang - dan anggaran dasar perseroan dibagi sebagai dividen. -----
3. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang ---- tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan -- dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam -- perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup. -----
4. - Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) ---- tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan kedalam dana cadangan --- yang harus diperuntukkan untuk itu. -----
- Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewat jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyampaikan --- bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi perseroan. -----

- 27
- Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu tersebut menjadi milik perseroan. -

PASAL 24

PENGUNAAN DANA CADANGAN

1. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurang-kurangnya 20% (duapuluh persen) dari modal yang ditetapkan hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh perseroan.
3. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (duapuluh persen) dari modal yang ditetapkan tersebut, maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah dari dana cadangan yang telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 digunakan bagi keperluan perseroan.
4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 25

PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR

1. - Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.
- Perubahan anggaran dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia.

2. Perubahan ketentuan anggaran dasar yang menyangkut perubahan nama, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan perubahan status perseroan -- tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia. -----
3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ---- ayat 2 pasal ini cukup dilaporkan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia ---- dalam waktu selambatnya 14 (empat belas hari) terhitung sejak keputusan Rapat ----- Umum Pemegang Saham tentang perubahan tersebut serta didaftarkan dalam wajib - daftar perusahaan. -----
4. Apabila dalam rapat yang dimaksud dalam ayat 1 korum yang ditentukan tidak ----- tercapai, maka paling cepat sepuluh hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari ---- setelah rapat pertama itu dapat diselenggarakan rapat kedua dengan syarat dan acara - yang sama seperti yang diperlukan untuk rapat pertama, kecuali mengenai jangka ---- waktu panggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat kedua ---- tersebut tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat dan keputusan disetujui -- paling sedikit diambil berdasarkan suara terbanyak yang dikeluarkan dengan sah ----- dalam rapat. -----
5. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada -- semua kreditor perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam surat kabar harian ----- berbahasa Indonesia yang terbit dan/atau beredar secara luas di tempat kedudukan ---- Perseroan dan dalam Berita Negara paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ----- keputusan tentang pengurangan modal tersebut. -----

----- PASAL 26 -----

----- PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN -----

1. Dengan mengindahkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka penggabungan, peleburan dan pengambilalihan, hanya dapat dilakukan berdasarkan -- keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak --- suara yang sah dan keputusan disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat. -----
2. Direksi wajib mengumumkan 2 (dua) surat kabar harian mengenai rencana ----- penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perseroan paling lambat 14 (empat ---- belas) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham. -----

----- PASAL 27 -----

----- PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI -----

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, maka - pembubaran perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum --- Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit -- $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan ----- disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah suara yang dikeluarkan -- dalam rapat. -----
2. Apabila perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka waktu berdirinya atau - dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau karena ----- dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi -- oleh likuiditor. -----
3. Direksi bertindak sebagai likuiditor apabila dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak menunjuk ----- likuiditor. -----
4. Upah bagi para likuiditor ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau -----

penetapan Pengadilan. -----

5. Likuiditor wajib mendaftarkan dalam wajib daftar perusahaan, mengumumkan dalam Berita Negara dan dalam 2 (dua) surat kabar harian yang terbit dan beredar ditempat kedudukan perseroan atau tempat kegiatan usaha perseroan serta memberitahukan ---- kepada Menteri Kehakiman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak perseroan ----- dibubarkan. -----
6. Anggaran dasar seperti yang termaktub dalam akta pendirian beserta pengubahannya - dikemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan ----- likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan diberikannya pelunasan dan ----- pembebasan sepenuhnya kepada para likuiditor. -----

----- PASAL 28 -----

----- PERATURAN PENUTUP -----

1. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 10 dan 13 anggaran dasar ini mengenai tata-tata pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris, telah diangkat sebagai : -----

- DIREKTUR UTAMA -----: Tuan HILIK ENUS, lahir di Kuala ----
Kapas, 18-08-1943 (delapan belas ----
Agustus tahun seribu sembilan ratus ---
empat puluh tiga), Swasta, bertempat -
tinggal di Sampit, pada Jalan Jendral --
Sudirman, Kilometer 4,5, Rukun -----
Tetangga 46, Rukun Warga 18, -----
Kelurahan Mentawa Baru Hulu, -----
Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, -
Pemegang Kartu Tanda Penduduk ----
Nomor 474.4-471.1/10.945/Pem, -----

Warga Negara Indonesia; -----

- DIREKTUR -----: Tuan HAMIYUNTU, lahir di Sampit, -
pada tanggal sebelas 25-10-1978 (dua-
puluh lima Oktober tahun seribu -----
sembilan ratus tujuh puluh delapan), --
Swasta, bertempat tinggal di Sampit, --
pada Jalan Jendral Sudirman, -----
Kilometer 4,5, Rukun Tetangga 46, ---
Rukun Warga 18, Kelurahan Mentawa
Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru
Ketapang, Kabupaten Kotawaringin --
Timur, pemegang Kartu Tanda-----
Penduduk Nomor -----
474.4-471.1/038/Pem, Warga Negara--
Indonesia ;-----

- KOMISARIS -----: Nyonya MASTIAH, lahir di Pegatan,--
pada tanggal 09-09-1948 (sembilan---
September tahun seribu sembilan ratus
empat puluh delapan), Wiraswasta, ---
bertempat tinggal di Sampit, pada-----
Jalan Sudirman, Kilometer 4,2, Rukun
Tetangga 044, Rukun Warga 018, -----
Kelurahan Mentawa Baru Hulu, -----
Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, -
pemegang Kartu Tanda Penduduk-----

Nomor 474.4-471.1/-s11.057/Pem,-----

Warga Negara Indonesia; -----

Pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-----
masing yang bersangkutan dan harus disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham -
yang pertama kali diadakan. Setelah akta pendirian ini mendapat pengesahan Menteri
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----

II. Tuan/Nyonyadan

Pegawai Kantor notaris, bertempat tinggal di Sampit, baik bersama-sama maupun ----
sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain ----
dikuasakan untuk memohon pengesahan atas anggaran dasar ini dari instansi yang ----
berwenang dan untuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang ---
bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan ----
untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya ----
untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang -----
mungkin diperlukan. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Sampit pada hari dan tanggal tersebut pada---
bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. Tuan SUHARMAN, lahir di Solo, pada tanggal 15-11-1965 (lima belas November---
tahun seribu sembilan ratus enam puluh lima), bertempat tinggal di Sampit, pada----
Jalan Muchran Ali Nomor 32, Rukun Tetangga 4, Rukun Warga 1, Kelurahan-----
Baamang Hulu, Kecamatan Baamang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor ----
471.1-474.4/2209/Pem ; -----
2. Nona DINA KARMILA, lahir di Sampit, pada tanggal 27-08-1985 (dua puluh tujuh -
Agustus tahun seribu sembilan ratus delapan puluh lima), bertempat tinggal di -----

Sampit, pada Jalan Mentaya Seberang Nomor 19, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 01, Kelurahan Mentaya Seberang, Kecamatan Seranau, pemegang Kartu Tanda-----

Penduduk Nomor 474.4-471.1/6241/Pem ; -----

kedua-duanya Pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -----

Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, notaris, kepada para penghadap dan saksi-----
saksi, maka ditandatangani akta ini oleh para penghadap tersebut, saksi-saksi dan saya,
notaris. -----

Dilangsungkan dengan tanpa coretan, gantian maupun tambahan. -----

Minuta Akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

Diberikan sebagai TURUNAN. -----



(NURITA ZOUHARMINY,SH)